

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 407/2537 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย อนุสรณ์ นุ่ม วงษ์ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 140, มาตรา 289 (2)

จำเลยที่ 2 มีความเกี่ยวพันเป็นอาชญากรรม ของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ทราบดี อยู่แล้วว่า จำเลยที่ 2 มีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง การที่จำเลยที่ 1 ยอมเปลี่ยน เป็นคนขับ รถจักรยานยนต์แทนจำเลยที่ 2 ก็เพื่อให้โอกาสจำเลยที่ 2 ที่นั่งซ้อนท้าย รถจักรยานยนต์จะได้ใช้อาวุธปืนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อจำเป็นจะต้องใช้ และจำเลยที่ 1 ทราบดีอยู่แล้วว่าเจ้าพนักงานตำรวจกำลังติดตามตรวจค้นจำเลยทั้งสอง ดังนั้นเมื่อจำเลยที่ 2 ใช้อาวุธปืนยิงจำเลยที่ 1 ผู้เสียหาย จำเลยที่ 1 ย่อม เป็นตัวการร่วมกระทำความผิด กับจำเลยที่ 2 ด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 80, 83, 91, 138, 140, 297, 288, 289, 371 และริบหวักระสุนปืนลูกซองของกลางกับให้คืนรถจักรยานยนต์ ของ

อาวุธปืนหนึ่งสีด้า อาวุธปืนพกสั้นรีวอลเวอร์ขนาด .38 ปลอกกระสุนปืนขนาด .38 และเสื้อยืดสีด้าของกลางให้แก่เจ้าของด้วย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคแรก, 8 ทวิ วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138 วรรคสอง, 140 วรรคแรก วรรคสาม, 289(2), 80, 371, 83 การกระทำของ จำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรม เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันมีอาวุธปืน จำคุกคนละ 2 ปี ฐานพาอาวุธปืน ลงโทษ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 1 ปี ฐานต่อสู้ขัดขวางและ พยายามฆ่าผู้เสียหาย ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(2) ประกอบ ด้วยมาตรา 80 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุกจำเลยทั้งสองตลอดชีวิต โดยข้อ จำกัดและยกเว้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91(3) คงจำคุกจำเลยทั้งสอง ตลอดชีวิต หัวกระสุนปืน ลูกซองริบ ของกลางนอกนั้นคืนเจ้าของ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ทุกข้อหา ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้องความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ ระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ทุกข้อหาและความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล ชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่าจำเลยที่ 1 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 กระทำความผิดฐานพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร และร่วมกันต่อสู้ขัดขวางและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานตำรวจ ซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความตามคำเบิกความของผู้เสียหายว่า ผู้เสียหายได้พบจำเลยทั้งสองที่ถนนพระราม 2 ได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจขอทำการจับกุม แต่จำเลยทั้งสองได้ขับรถย้อนมาทางถนนพระราม 2 ใช้ออกแล้วเลี้ยวเข้าซอยอนามัยงามเจริญ โจทก์มีร้อยตำรวจโทสุนทร สังข์เขียวพนักงานสอบสวนมาเบิกความว่าในชั้นสอบสวนจำเลยที่ 1 ให้การไว้ตามเอกสารหมายเลข จ.6 ดังนั้นจำเลยที่ 1 ซึ่งนั่งซ้อนท้ายรถกระบะดีว่าเจ้าพนักงานตำรวจกำลังติดตามเพื่อตรวจค้นจับกุม และตามคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวก็ระบุว่าจำเลยที่ 2 ได้บอกให้จำเลยที่ 1 ทราบว่าที่ไม่หยุดรถให้ตำรวจตรวจค้นเพราะมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครอง นอกจากนี้ตามคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 เอกสารหมายเลข จ.7 ระบุว่า เมื่อขับรถจักรยานยนต์เข้ามาในซอยอนามัยงามเจริญแล้วได้เปลี่ยนให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์อีกด้วย จำเลยที่ 2 มีความเกี่ยวพันเป็นอาชญากรรมของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ทราบดีอยู่แล้วว่าจำเลยที่ 2 มีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง ดังนั้นการที่จำเลยที่ 1 ยอมเปลี่ยนเป็นคนขับรถจักรยานยนต์แทนจำเลยที่ 2 ก็เพื่อให้โอกาสจำเลยที่ 2 ที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์จะได้ใช้อาวุธปืนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อจำเป็นจะต้องใช้และจำเลยที่ 1 ทราบดีอยู่แล้วว่าเจ้าพนักงานตำรวจกำลังติดตามตรวจค้นจำเลยทั้งสอง ดังนั้นเมื่อจำเลยที่ 2 ใช้อาวุธปืนยิงจำเลยตำรวจมาและผู้เสียหาย จำเลยที่ 1 ย่อมเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 2 ด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 140 วรรคแรก และวรรคสาม, 289(2) ประกอบด้วยมาตรา 80, 83 ลงโทษตาม มาตรา 289(2), 80 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดให้จำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ตลอดชีวิต ภาระหนึ่ง และจำเลยทั้งสองยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371, 873 อีกกระบวนหนึ่งให้ปรับจำเลยทั้งสองคนละ 100 บาท หากไม่ชำระค่าปรับ ให้ จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ